

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3071/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวี สิน พุนพิน การ
ยาง

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 19, มาตรา 20, มาตรา 65 ตี (18)

ใบรับเงินซึ่งเป็นหลักฐานการจ่ายเงินของโจทก์มีแต่ชื่อตัวผู้รับเงินซึ่งเป็นผู้ขาย โดยไม่ระบุนามสกุลและบ้านเลขที่ของผู้รับเงินหรือผู้ขาย แสดงว่าโจทก์ไม่สามารถ พิสูจน์ตัวผู้ขายยงให้โจทก์และรับเงินไปจากโจทก์ น่าเชื่อว่าโจทก์ทำใบรับเงินเหล่านี้ขึ้นเอง ต้องถือว่ารายจ่ายของโจทก์ตามใบรับเงินที่โจทก์นำมาให้ตรวจสอบนั้นเป็น รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงิน รายจ่ายที่โจทก์กล่าวอ้างทั้งสามรอบระยะ เวลาบัญชีตามใบรับเงินเหล่านี้จึงไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตี (18)เมื่อใบรับเงินที่โจทก์กล่าวอ้างทั้งหมดรับฟังไม่ได้ ราคาอย่างทีโจทก์ซื้อตามที่ระบุในใบรับเงินย่อมรับฟังไม่ได้ตามไปด้วย เมื่อจำเลย กำหนดราคาอย่างขึ้นมาโดยอาศัยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลัก ย่อม เป็นการกำหนดราคาที่มีเหตุผล ทั้งราคาอย่างตามประกาศดังกล่าวก็ระบุไว้โดย ละเอียดเป็นรายเดือนทุกเดือนในสามรอบระยะเวลาระบุดังกล่าวดังตามประเภทของ ยาง การกำหนดราคาอย่างที่จำเลยกระทำในกรณีนี้จึงชอบแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่ให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มทั้งสามรอบระยะเวลาบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 6,110,527 บาทและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเงินจำนวน 1,242,000.10 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้หลายประการและว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามฟ้องเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับต้นทุนการขายยาง และให้จำเลยที่ 1 คืนเงินภาษีให้โจทก์ โดยภาษีที่จะคืนให้ นั้นให้คำนวณจากยอด 1,338,965.32 บาท หักด้วยภาษีที่โจทก์จะต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2524 และ 2525 โดยภาษีที่จะต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2524 นั้น ได้แก่ภาษีที่ได้ปรับปรุงกำไรสุทธิในส่วนที่เกี่ยวกับการขายสินค้ายางพาราที่ไม่ได้ลงบัญชีเป็นเงิน 83,760 บาทแล้ว และภาษีที่จะต้องเสียในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2525 นั้น ได้แก่ภาษีที่ได้ปรับปรุงกำไรสุทธิในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินเกินบัญชีจำนวน 39,399.47 บาทแล้ว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น ศาลฎีกาได้ตรวจพิเคราะห์ใบรับเงินในแฟ้มหมายเลข 12 ถึง 17 แล้ว เห็นว่ามีจำนวนมากมายับยั้งฉบับซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันคือเป็นแบบพิมพ์

ระบุนวันที่ชื่อผู้รับเงินโดยไม่ระบุชื่อสกุล (นามสกุล) ของผู้รับเงิน ระบุมูลที่เท่าใด ชื่อ ตำบล อำเภอ จังหวัดพร้อมรายละเอียดว่ารับเงินค่าจ้างแผ่นจำนวนเท่าใด ราคา เท่าใด และมีลายมือชื่อผู้รับเงิน เช่น วันที่ 17 ก.ย. 25 ข้าพเจ้านายสมนึก ที่อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเงินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีสินพุนพินการยางเป็นค่าจ้างแผ่น 948 ก.ก. ราคา ก.ก. ละ 14 บาท 26 ส.ต. รวม เป็นเงิน 13,538 บาท 48 ส.ต. ตอนท้ายมีลายมือชื่อ สมนึกผู้รับเงิน การที่ไม่มีการกรอกชื่อสกุลลงไปเลย ทั้งลายมือที่เขียนข้อความลงในใบรับเงินเหล่านี้ล้วนมีลักษณะเหมือนกันทั้งสิ้นจึงน่าจะเชื่อว่าคนของโจทก์เป็นผู้กรอกข้อความเหล่านี้เองหาใช่ผู้ขาย หรือผู้รับเงินเป็นผู้กรอกข้อความไม่ เมื่อเป็นดังนี้จึงทำให้เข้าใจว่าโจทก์จัดทำใบรับเงินเหล่านี้ขึ้นเองทั้งฉบับ โจทก์พิสูจนต์ตัวผู้ขายยงให้โจทก์และรับเงินไปจากโจทก์ ไม่ได้เลยแม้แต่รายเดียว ต้องถือว่ารายจ่ายของโจทก์ตามใบรับเงินทั้งหมดที่โจทก์ นำมาให้ตรวจสอบนั้นเป็นรายจ่ายที่พิสูจนต์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ นายอีลิวหุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์ก็ไม่ได้คัดค้านในเรื่องนี้เลย แต่คัดค้านในเรื่องราคาขายที่เจ้าหน้าที่นำมา ใช้กับเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะหักค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ 95 ของราคาขายที่โจทก์ขายไป พยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยทั้งสามนำเสนอซึ่งได้แน่ชัดว่าโจทก์พิสูจนต์ไม่ได้ว่าใคร เป็นผู้รับเงินค่าขายยงให้โจทก์ตามใบรับเงินทั้งหมดที่โจทก์กล่าวอ้างในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2524 ถึง 2526 รายจ่ายที่โจทก์กล่าวอ้างตามใบรับเงินเหล่านี้จึงไม่ให้ ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ทั้งนี้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี (18)

ในปัญหาที่ว่า การที่จำเลยกำหนดต้นทุนของยงที่โจทก์ขายให้โจทก์โดยให้ถือ ราคาขายเฉลี่ยรายเดือนตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามเอกสารหมายเลข.18 ชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อใบรับเงินที่โจทก์กล่าวอ้างทั้งหมดรับฟังไม่ได้ดังได้ วินิจฉัยมาแล้ว ราคาขายที่โจทก์ซื้อตามที่ระบุไว้ในใบรับเงินเหล่านั้นย่อมรับฟังไม่ได้ ตามไปด้วย เมื่อจำเลยกำหนดราคาขายขึ้นมาโดยอาศัยประกาศกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เป็นหลักเช่นนี้ ย่อมเป็นการกำหนดราคาที่มีเหตุผล ทั้งราคาตามประกาศ
หมาย ล.18 ดังกล่าวก็ระบุไว้โดยละเอียดเป็นรายเดือนทุกเดือน ในปี 2524 ถึง
2526 ตามประเภทของยาง การกำหนดราคาอย่างที่จำเลยกระทำในกรณีนี้จึงชอบแล้ว

สำหรับการที่จำเลยกำหนดต้นทุนของยางที่โจทก์ขาย ให้โจทก์ร้อยละ 95 อัน
เป็นการปฏิบัติตามระเบียบที่กรมสรรพากรได้วางไว้ในหนังสือกรมสรรพากรที่
กค.0810/18160 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2526 หมาย ล.19 นั้น เห็นว่าระเบียบดัง
กล่าวนี้น่าจะใช้ในการกำหนดต้นทุนของยางที่โจทก์ขายก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน
2526 ไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามการที่จำเลยกำหนดต้นทุนของยางที่โจทก์ขาย ให้โจทก์
ร้อยละ 95 ของราคาขายนั้น แม้จำเลยจะอ้างระเบียบดังกล่าวไม่ได้ ศาลฎีกาก็เห็นว่า
เป็นการกำหนดต้นทุนที่เหมาะสมและเป็นคุณแก่โจทก์มากแล้ว เพราะตาม
พฤติการณ์ที่โจทก์ซื้อขายแล้วนำมาขายอีกต่อหนึ่งนั้น โจทก์น่าจะต้องมีกำไรอยู่บ้าง
จำเลยกำหนดต้นทุนให้โจทก์ถึงร้อยละ 95 นับว่าเป็นต้นทุนที่สูง ศาลฎีกาจึงเห็นว่า
จำเลยกำหนดต้นทุนขายยางให้โจทก์ร้อยละ 95 ของราคาขายชอบแล้ว ที่โจทก์
นำสืบว่าโจทก์มีต้นทุนสูงกว่านี้นั้นไม่น่าเชื่อถือ จจริงอยู่การซื้อขายยางบางรายโจทก์
อาจมีกำไรน้อยมาก และบางรายอาจขาดทุนได้ แต่โดยส่วนเฉลี่ยแล้วไม่น่าเชื่อว่า
โจทก์มีต้นทุนสูงกว่าร้อยละ 95 ของราคาขายที่โจทก์ขาย

อาศัยเหตุผลดังกล่าวแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว ดังนั้นจำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินภาษีตามฟ้องให้โจทก์ ทั้งนี้เพราะเงินภาษีที่โจทก์
ค้างชำระให้จำเลยที่ 1 นั้นมีจำนวนมากกว่าค่าภาษีที่ผู้ส่งออกซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ให้
โจทก์ได้หักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย

พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ